

1500432-38.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira  
Comarca: Ribeirão Preto  
Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... que o réu é reincidente específico (tráfico de drogas - cf. certidão de fls. 66/67 e F.A. de fls. 71/73), de modo que entendo que não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Na fixação da pena-base com relação ao delito de tráfico de drogas, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

4ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi 1010, Sala 116 - Nova Ribeirania

CEP: 14096-570 - Ribeirão Preto - SP

Telefone: 16-3629-0004 - E-mail: ribpreto4cr@tjsp.jus.br

1500432-38.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500432-38.2022.8.26.0530 C.: 188/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON ELI FERREIRA -Mat. 1086927-9

VISTOS.

I.

JEFFERSON ELI FERREIRA está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e do artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, conforme consta na denúncia, em 17 de fevereiro de 2022, por volta de 06h50min, na Rua Décio Galo, nº 255, bairro Recanto Cruzeiro do Sul, nesta cidade e comarca, o acusado, depois de adquirir e receber de maneira escusa, guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico com fornecimento a consumo de terceiros, droga consistente em 36.800,000 g. de fragmentos vegetais, tipo erva seca, Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 65 invólucros plásticos incolores aderentes envoltos por fita adesiva vermelha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, fotografias de fls. 38/48, laudo de constatação de fls. 23/24 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 101/102.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu possuía e mantinha sob sua guarda, dois cartuchos de arma de fogo intactos, calibre 12, de uso permitido, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial de fls. 104/107.

Segundo o apurado, policiais civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal do Fórum da Comarca de Cerqueira Cezar/SP (autos nº 1500655-43.2021.8.26.0136 - fls. 07/14), deslocaram-se até o local dos fatos, quando então precisaram forçar o portão para ingressar na residência do acusado.

Já no interior do imóvel, localizaram o réu e lhe cientificaram da diligência, prendendo-o, após o que passaram a fazer buscas pelo local. No quarto onde o réu dormia, foram encontradas duas munições de calibre 12, uma balança de precisão e uma touca ninja.

Em diligências do lado de fora da casa, mais precisamente no quintal, escondidos no meio de um matagal alto, os investigadores encontraram dois sacos grandes em cujo interior estavam os 65 tijolos de maconha.

Também localizaram uma placa de motocicleta que fora furtada em data pretérita.

Na delegacia de polícia o réu confirmou que os cartuchos de calibre 12 lhe pertenciam, entretanto negou que o entorpecente fosse de sua propriedade, dizendo estar "apenas" guardando-o para terceira pessoa cujo nome não informou. Por fim afirmou que desconhecia que a placa de motoneta estivesse no meio do matagal alto (fls. 05).

A traficância restou caracterizada pela elevadíssima quantidade de droga apreendida, além das próprias circunstâncias do caso em testilha.

O acusado foi citado (fls. 143/144) e apresentou respostas à acusação (fls. 153 e 158/160).

A denúncia foi recebida em 26 de abril de 2022 (fls. 154).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, uma testemunha da defesa, e ao final da instrução o réu foi interrogado. Os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por sistema audiovisual (videoconferência) e encontram-se gravados em arquivo anexado ao termo de audiência de fls. 164.

Nos debates orais, o Doutor Promotor de Justiça (termo de audiência de fls. 164) requereu a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. A doutora Defensora, também em debates orais (termo de audiência de fls. 164) pleiteou a parcial procedência da ação penal e, com relação ao crime de tráfico de drogas, requereu a aplicação da atenuante da confissão, a fixação de regime diverso do fechado como inicial para o cumprimento de pena, bem como a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Com relação ao crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, pugnou pela absolvição do acusado, pela atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. subsidiariamente, pugnou pela aplicação das penas nos mínimos legais, com o eventual aumento de pena na fração mínima, a aplicação da atenuante da confissão, bem como a fixação de regime diverso do fechado e a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

## II.

O réu JEFFERSON ELI FERREIRA foi interrogado em juízo (termo de audiência de fls. 164), disse ter 27 anos de idade e que já foi preso anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas. A respeito dos fatos, disse que foi dispensado do serviço há algum tempo e por estar passando por dificuldades financeiras, aceitou a proposta de guardar drogas em sua residência, para terceira pessoa, pelo que receberia o valor de R\$ 700,00, alegando não ter sido especificada a quantidade de drogas a ser guardada e que as drogas foram deixadas lá em um dia e no dia seguinte a Polícia já compareceu no local, na posse de um mandado e encontrou os entorpecentes. Confessou a propriedade das munições apreendidas e informou que a balança de precisão veio junto com os entorpecentes. Por fim, disse que foi ele quem indicou aos policiais onde as drogas estavam.

A testemunha de Acusação, Rinaldo André da Silva, policial civil, foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 164) e disse que em cumprimento de um mandado de busca e apreensão para o domicílio do acusado Jefferson, bem como um mandado de prisão temporária do mesmo, tendo em vista se tratar de pessoa investigada pela delegacia de polícia da comarca de Cerqueira César, compareceram na residência do acusado, ingressaram no local, onde lá estava o acusado, sendo ele então cientificado do motivo da diligência, e no início das buscas, localizaram no quarto de Jefferson, dois cartuchos, calibre 12, uma "touca ninja" e uma balança de precisão. Posteriormente, o réu informou que havia entorpecentes armazenados no quintal da residência, sendo localizados 65 tijolos de maconha, além de uma placa pertencente a uma motocicleta furtada anteriormente. Relatou que o réu admitiu que estava guardando as drogas para terceiros, não informando quem seria e disse que não sabia que lá se encontrava a placa da motocicleta e admitiu a propriedade dos cartuchos e da balança de precisão. Por fim, disse que o réu já era conhecido nos meios policiais, inclusive já havia denúncias que o mesmo praticava o tráfico de droga nos bairros Palocci, próximo à residência dele e também no bairro Ipiranga.

A testemunha de Acusação, Luverci Aneli, policial civil, foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 164) e disse que receberam um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária em desfavor do réu Jefferson e ao chegarem na residência do acusado, foi dado cumprimento do mandado de prisão e em buscas realizadas na residência do réu, foram localizadas duas munições, calibre 12, um capuz e uma balança e ao indagar o réu, este informou que havia entorpecentes nos fundos da residência, sendo localizados dois sacos contendo tijolos de maconha, bem como uma placa de motocicleta furtada anteriormente.

A testemunha de defesa, Letícia Breviglieri, foi ouvida em juízo (termo de audiência de fls. 164) e disse ser cunhada do acusado e que ele é uma boa pessoa, um bom pai, um bom marido e informou que ele foi dispensado do serviço no final do ano passado, o que o deixou preocupado, principalmente por ter um filho de pouco mais de um ano de idade.

A materialidade do delito de tráfico de drogas ficou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 15/18, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, pelas fotografias da apreensão dos entorpecentes de fls. 38/48, pelo auto de constatação provisória de fls. 23/24 e pelo exame químico-toxicológico de fls. 104/107.

A autoria do delito de tráfico de drogas restou incontroversa, diante da confissão espontânea do acusado, tanto na fase de inquérito policial (fls. 05), quanto em juízo (termo de audiência de fls. 164), admitindo que estava guardando os entorpecentes para terceira pessoa em sua residência, pelo que receberia R\$ 700,00, o que foi corroborado pelos depoimentos seguros e coesos dos policiais civis Rinaldo André e Luverci, que imputaram a posse das drogas ao acusado.

A destinação comercial das drogas ficou comprovada pela quantidade e forma de

embalagem das drogas apreendidas (36.800,000 g. de fragmentos vegetais, tipo erva seca, Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 65 invólucros plásticos incolores aderentes envoltos por fita adesiva vermelha – cf. auto de contatação de fls. 23/24), aliado ao depoimento do policial civil Rinaldo André, o qual informou que o réu já era conhecido nos meios policiais, inclusive já havia denúncias que o mesmo praticava o tráfico de droga nos bairros Palocci, próximo à residência dele e também no bairro Ipiranga, além da grande quantidade de droga apreendida, que é incompatível com a posse de mero usuário, o que configura o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

No tocante ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03, observo que no caso dos autos, ainda que esteja comprovado que o réu estava guardando em sua residência duas munições calibre 12, que estavam aptas para realizar disparos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20 e laudo pericial de fls. 104/107, por outro lado, observo que não foi apreendida nenhuma arma de fogo capaz de realizar disparos das referidas munições. Com isso, entendo que é caso de aplicar entendimento jurisprudencial do STF e STJ, no sentido de que a conduta seria atípica, pois a apreensão de duas munições, sem o armamento, não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado.

Neste sentido:

"PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 8 MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE ARMAS APTAS PARA DISPARAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.1. O princípio da insignificância é parâmetro utilizado para interpretação da norma penal incriminadora, buscando evitar que o instrumento repressivo estatal persiga condutas que gerem lesões inexpressivas ao bem jurídico tutelado ou, ainda, sequer lhe causem ameaça. 2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, tem entendido pela possibilidade da aplicação do princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei 10.826/03, a despeito de serem delitos de mera conduta, afastando, assim, a tipicidade material da conduta, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal.3. Ainda que formalmente típica, a apreensão de 8 munições na gaveta do quarto da ré não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder. 4. Recurso especial provido." (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.735.871 - AM - Min. NEFI CORDEIRO - 6ª Turma - j. 12.06.2018).

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I - Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22. II - Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III - Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV - Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (Relator Ministro Ricardo Lewandowski).

Assim, de rigor a absolvição do acusado Jefferson quanto ao delito previsto no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, em razão da atipicidade da conduta.

Observo que o réu é reincidente específico (tráfico de drogas - cf. certidão de fls. 66/67 e F.A. de fls. 71/73), de modo que entendo que não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Na fixação da pena-base com relação ao delito de tráfico de drogas, levo em consideração as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal e

no artigo 42, da Lei nº 11.343/06, e considerando a grande quantidade de drogas apreendidas (mais de 36 kg. de maconha), então fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Segunda fase: compenso a agravante da reincidência específica (cf. certidão de fls. 66/67 e F.A. de fls. 71/73) com a atenuante da confissão espontânea do acusado, de modo que mantenho a pena acima fixada, a qual torno definitiva, por não haver causas de aumento ou diminuição de pena. Regime inicial: considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, que é equiparado a crime hediondo, aliado à reincidência específica do réu (cf. certidão de fls. 66/67, então fixo o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Valor do dia-multa: fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos que será corrigido pelos índices da correção monetária.

### III.

Ante o exposto e do mais que consta dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu JEFFERSON ELI FERREIRA, RG: 50.315.724-7-SSP/SP, filho de Lucas Eli Ferreira e Maria Limoeiro Ferreira, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e ABSOLVÊ-LO da acusação de ter cometido o delito descrito no artigo 12, "caput", da Lei nº 10.826/03, fundamentando sua absolvição no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O réu está preso desde o flagrante e uma vez formada a culpa em primeira instância, não se justifica a concessão do direito de recorrer em liberdade, especialmente porque ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, pois as medidas cautelares substitutivas da prisão seriam insuficientes e inadequadas para evitar a prática de novos delitos, especialmente o tráfico de drogas, e para evitar a fuga do réu, o que frustraria a aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a prisão cautelar do acusado. Recomende-se o na prisão onde se encontra. Expeça-se guia de execução provisória.

Com relação às munições apreendidas (fls. 19/20), confisco as mesmas e determino que sejam encaminhadas ao Exército, para destruição.

Isento o réu do pagamento de custas processuais por ser pessoa pobre na acepção legal do termo.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 06 de maio de 2022.

Lúcio Alberto Enéas da Silva Ferreira  
Juiz de Direito